

1501974-61.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... aplicar a regra do concurso material de crimes entre os roubos ocorrido em Ribeirão Pires e Mauá.

Ainda, considerando que as vítimas Flávio (roubo em Ribeirão Pires) e Edivaldo (roubo em Mauá) foram as mais sofreram prejuízos, a dosimetria será feita apenas com relação a elas, sendo realizada ao final o aumento legal em razão do concurso de crimes.

Roubo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

3ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires - SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501974-61.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501974-61.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MATIAS FELICIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Vistos.

GUSTAVO MATIAS FELICIANO, qualificado nos autos, foi denunciado, por duas vezes, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do CP, na forma do artigo 70 do CP (em relação às vítimas Flávio e Flávia) e, por duas vezes, no artigo 157, §2º, II e §2º-A, do CP (aditada a denúncia neste ponto), na forma do artigo 70, do CP (em relação às vítimas Edivaldo e Marilene), em concurso material de crimes, porque, segundo descrito na peça inicial, no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 19h50, na Rodovia Índio Tibiriçá, na cidade e comarca de Ribeirão Pires, agindo em conluio e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em face das vítimas Flávio Rodrigues Domingues e Flávia Xavier Domingues, subtraíram para si, a motocicleta YAMAHA/MT03, placa DPN-9D40, avaliada em R\$ 21.000,00 (v. auto avaliação de fls. 17/18), pertencente a Flavio Rodrigues Domingues e demais pertences pessoais das vítimas.

Consta ainda, que no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 18h50, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Parque São Vicente, na cidade e comarca de Mauá, GUSTAVO MATIAS FELICIANO, qualificado a fls.23, agindo em conluio e unidade de

desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram para si, a motocicleta YAMAHA/FZ25, placa FVN-6H58, avaliada em R\$ 22.000,00 (v. auto avaliação de fls. 17/18) e o capacete pertencentes à vítima Edivaldo da Silva Pires, bem como uma bolsa contendo aparelho de telefonia celular e documentos pessoais da ofendida Marilene Barroso de Souza.

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 72).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia a fls. 89/97.

Em audiência a denúncia foi aditada, constando no termo de fls. 143/144.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, bem como uma testemunha, sendo o acusado, ao final, interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da Ação Penal, nos termos da denúncia. A D. Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto ao delito ocorrido em Mauá. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa, além da aplicação do regime aberto.

É o relatório. Decido.

A Ação Penal é procedente.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, Autos de Apreensão, Exibição, Entrega e Avaliação de fls. 16/21, além da prova oral produzida sobre o crivo do contraditório.

A autoria é incontestada, senão vejamos.

A vítima Marilene, em Juízo, reconheceu o número 01 como sendo o autor dos fatos. Disse que estava voltando para casa, quando foi abordada por dois indivíduos em outra motocicleta. Anunciaram o assalto e levaram a bolsa com seus pertencentes. Levaram o capacete e a moto também. Estava com o rapaz que dirigia a moto. A moto era do seu cunhado, Edvaldo. O indivíduo que estava na garupa estava armado. Era o indivíduo que reconheceu hoje. Logo após localizou uma viatura que conseguiu entrar em contato com o seguro que rastreou a moto. Chegou na delegacia e estava tudo lá. Recuperou tudo. Foi rápido, porque não conseguiram sequer mexer no celular da declarante. Isso foi em Mauá. Viu a arma de fogo. Não falou que só insinuava portar arma de fogo na Delegacia, porque viu a arma de fogo. O capacete e o baú da moto não foram recuperados. Só o motorista usava capacete. O garupa não estava com capacete. Ele estava com uma blusa de toca apenas. Tinham dois indivíduos na sala de reconhecimento na Delegacia de Polícia.

A vítima Edvaldo, em Juízo, reconheceu o número 01 como sendo o autor dos fatos. Disse que estava conduzindo sua moto, quando foi abordado por dois indivíduos. O que estava atrás já estava com arma em punho. Falaram que se reagissem matariam o declarante. Levaram a bolsa de sua cunhada. Levou seu capacete e a moto. O que reconheceu hoje estava na garupa e é o que estava armado. Logo em seguida uma viatura chegou. Ligou no seguro e conseguiu rastrear a moto. Aí a polícia prendeu. Na Delegacia conseguiu recuperar a moto, mas não o capacete nem o baú da moto. O prejuízo foi de aproximadamente R\$1500,00. Somente o motorista estava com capacete. O garupa não. Ficou frente a frente com ele, porque ele veio para tirar o capacete do declarante. Na Delegacia tinham três indivíduos para o reconhecimento.

A vítima Flávia, em Juízo, reconheceu o número 01 como sendo o autor dos fatos. Estava voltando do serviço com o marido de moto, quando foi abordada por dois indivíduos numa moto. Foi levada a mochila da declarante com os seus pertences. O garupa estava portando arma de fogo. Mandava descer e dizendo 'perdeu, perdeu'. Levaram a moto, a mochila da declarante, que continha R\$500,00, além de óculos, capacete e celular. Não recuperou nada. Só seu marido recuperou a moto, mas uma semana depois. Foi buscar ela em Santo André. A moto estava avariada e sem a placa. O indivíduo de hoje estava na garupa. Apenas o motorista estava de capacete. Viu bem o garupa, porque ele tirou o capacete da declarante e do seu marido. Só tinha um indivíduo na delegacia para reconhecimento.

A vítima Flávio, em Juízo, reconheceu o número 01 como sendo o autor dos fatos. Disse que estava indo para casa com sua esposa, quando foi fechado por outra moto.

O garupa mandou encostar e disse perdeu. Ele estava armado. Acredita que fosse um revólver 32. Levaram os óculos no valor R\$800,00, além da moto e o capacete, e da sua esposa a mochila com vários pertences. Só recuperou a moto avariada, cujo orçamento foi de R\$8.000,00. Está com a moto parada, sem placa. Os dois desceram da moto. O que reconheceu estava com capacete sem viseira, chama de capacete peruzinho. Conseguiu ver bem ele, porque ficou de frente com ele. Além disso, ele colocou a arma na cara do declarante. Ele mandou inclusive deitar no chão. E ele tirou o capacete do declarante colocando-o na cabeça dele. O acusado tinha cortado o cabelo recentemente, então estava baixinho. Só sofreu ameaça. Não lembra se o acusado estava na garupa ou no motorista. Na Delegacia fez o reconhecimento só com o réu.

A testemunha Marcelo, policial militar, em Juízo, disse que foi informado que tinham duas motocicletas roubadas e que estavam circulando juntas. Aí foi visto dois indivíduos um em cada motocicleta, que ao avistarem a viatura empreenderam fuga. Abandonaram as motocicletas e saíram correndo. Foi atrás do Gustavo que tentou se esconder em uma residência. O outro conseguiu fugir. O acusado não estava armado. A princípio ele negou a prática do roubo. Ele disse que a moto era de um amigo dele. Ele não estava de capacete. Durante a fuga dos indivíduos eles dispensaram uma bolsa. Não conhecia o acusado. As vítimas compareceram na Delegacia, e reconheceram a moto e a bolsa. As vítimas forneceram as características dos indivíduos, mas não sabe se elas reconheceram dentro da delegacia.

O acusado Gustavo, em Juízo, confessou apenas a prática do roubo ocorrido em Ribeirão Pires, mas não no de Mauá. Só roubou a moto preta e não a azul.

Pois bem. Após a instrução probatória restou devidamente comprovado o cometimento dos crimes imputados ao acusado, tais como descritos na denúncia e posterior aditamento, exsurto isolada sua negativa quanto ao crime de roubo em Mauá, o qual, inclusive, foi detido em flagrante, somado, ainda, ao farto conjunto probatório contido nos autos.

Com efeito, as vítimas foram seguras quanto a narrativa dos fatos, em que o acusado, com o mesmo modus operandi, realizou o roubo, munido de arma de fogo, na garupa de uma motocicleta, na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraindo todos os pertences, além da moto das vítimas.

Somado a isso, tem-se o reconhecimento seguro de todas as vítimas em Juízo, as quais esclareceram que o acusado não estava de capacete, tampando o rosto, bem como que ficaram frente a frente com ele, na medida em que ele seria o responsável por retirar os capacetes das cabeças delas.

Não bastasse isso, o próprio réu confessou a prática do roubo ocorrido em Ribeirão Pires, negando, sem êxito o cometido em Mauá, em que, inclusive, foi detido em flagrante na posse da moto roubada pouco tempo após a subtração, consoante relato das vítimas Marilene e Edvaldo e do policial militar Marcelo.

Assim, a prova é inconteste para condenação do réu.

Também devidamente comprovada a majorante do emprego de arma de fogo, na medida em que as vítimas foram firmes em suas declarações quanto ao emprego dela, que era portada, inclusive, pelo acusado, que ocupava a garupa da motocicleta.

Além disso, revela-se despicienda a apreensão e perícia do objeto para a incidência da majorante. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência. Confira-se:

“Penal. Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial. Pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto. Presença de violência e grave ameaça. Reexame fático-probatório. Súmula 7/STJ. Apreensão e perícia de arma. Desnecessidade. Outros meios de provas. 1. Tendo a instância ordinária afirmado a existência de emprego de violência, segundo as provas testemunhais, o pedido de desclassificação para o crime de furto não comporta análise em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Mesmo nas hipóteses em que não apreendida e periciada a arma empregada no cometimento do delito de roubo, mostra-se justificada a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego, exatamente como ocorre na presente hipótese 3. Agravo regimental improvido”. (Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial nº 432.079/DF, C. STJ,

E. 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.02.2014).

No mesmo sentido:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REINCIDÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da prescindibilidade da perícia na arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que a utilização da arma reste comprovada por outros meios probatórios. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 04/04/2013, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu, por unanimidade, que o instituto da reincidência, previsto no art. 61, I, do Código Penal, não ofende os princípios do non bis idem e da individualização da pena (art. 5º, XXXVI e XLVI, CF). 4. Ordem denegada”. (HC 94236, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 18-09-2013 PUBLIC 19-09-2013)

Também inegável a incidência da majorante do concurso de agentes, conforme narrativa das vítima e da testemunha, que foram firmes ao descrever a ação, em que outro indivíduo, não identificado, era quem conduzia a motocicleta, enquanto o réu ocupava sua garupa.

Desta feita, ficou devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva da prática dos crimes de roubo pelo acusado, motivo pelo qual sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Inicialmente, tem-se a prática de quatro crimes de roubo em concurso formal de crime quanto às vítimas Flávio e Flávia e Edivaldo e Marilene, aplicando-se, assim, a pena mais grave e aumentando-se de 1/6 a ½.

No mais, após, dever-se-á aplicar a regra do concurso material de crimes entre os roubos ocorrido em Ribeirão Pires e Mauá.

Ainda, considerando que as vítimas Flávio (roubo em Ribeirão Pires) e Edivaldo (roubo em Mauá) foram as mais sofreram prejuízos, a dosimetria será feita apenas com relação a elas, sendo realizada ao final o aumento legal em razão do concurso de crimes.

Roubo em Ribeirão Pires:

O réu é primário. Ademais, inegável que o acusado agiu com culpabilidade mais acentuada, pois era o responsável por portar a arma de fogo, que foi utilizada para ameaçar as vítimas, sendo colocada inclusive na face da vítima Flávio. Ademais, as consequências foram mais gravosas, pois nem todo os bens subtraídos foram recuperados, além de a motocicleta ter sido localizada com avarias causando prejuízos consideráveis à vítima. Assim, considerando todas estas circunstâncias aumento a pena-base em 1/5, resultando em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes da pena.

Considerando que a confissão do acusado, bem como a menoridade relativa, reduz a pena em 1/5, retornando a pena no mínimo legal, com observância da Súmula 231 do C. STJ.

Na derradeira fase, presentes a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal que possui aumento diverso do previsto no artigo 157, §2-A, I, do CP. Assim, quanto ao primeiro aumento, tem-se que ao menos outro indivíduo participou da ação delituosa, o que dificulta ou impossibilita a sua reação. Assim, aumento a pena em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda, para o cometimento do crime o acusado valeu-se de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3, totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)

dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Ainda, presente o concurso formal de crimes previsto no caput do artigo 70, do CP, consoante entendimento predominante da jurisprudência.

Desta feita, considerando que se trata de duas vítimas, majoro a pena em 1/6, resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

2) Quanto ao roubo de Mauá:

O réu é primário. Ademais, inegável que o acusado agiu com culpabilidade mais acentuada, pois era o responsável por portar a arma de fogo, que foi utilizada para ameaçar as vítimas. Ademais, as consequências foram mais gravosas, pois nem todos os bens subtraídos foram recuperados, causando prejuízos consideráveis à vítima.

Assim, considerando todas estas circunstâncias aumento a pena-base em 1/5, resultando em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes da pena.

Presente apenas a menoridade relativa, reduz a pena em 1/6, retornando a pena no mínimo legal.

Na derradeira fase, presentes a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal que possui aumento diverso do previsto no artigo 157, §2-A, I, do CP. Assim, quanto ao primeiro aumento, tem-se que ao menos outro indivíduo participou da ação delituosa, o que dificulta ou impossibilita a sua reação. Assim, aumento a pena em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda, para o cometimento do crime o acusado valeu-se de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 2/3, totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Ainda, presente o concurso formal de crimes previsto no caput do artigo 70, do CP, consoante entendimento predominante da jurisprudência.

Desta feita, considerando que se trata de duas vítimas, majoro a pena em 1/6, resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ademais, considerando o concurso material de crimes, pois foram dois roubos, um em Mauá e outro em Ribeirão Pires, em dias diversos, com vítimas diferentes, fixo a pena final em 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Cada dia-multa corresponderá a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, porquanto dos autos não constam elementos no sentido de que possa o réu suportar maior valor.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois além de tratar-se de crime gravíssimo que envolve violência ou grave ameaça contra pessoa - roubo majorado - as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (artigo 33, §3º, do CP), além do montante da pena aplicado.

Ainda, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, I, do CP).

Por fim, tendo em vista o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, que determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, verifica que a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela Justiça Pública para CONDENAR GUSTAVO MATIAS FELICIANO, qualificado nos autos, por duas vezes, como

incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do CP, na forma do artigo 70 do CP (em relação às vítimas Flávio e Flávia) e, por duas vezes, no artigo 157, §2º, II e §2º-A, do CP (aditada a denúncia neste ponto), na forma do artigo 70, do CP (em relação às vítimas Edivaldo e Marilene), em concurso material de crimes, à pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, existindo risco evidente de frustrar-se a futura aplicação da Lei Penal, mormente considerando o montante da pena imposta. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra detido.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;

2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu;

3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Ribeirão Pires, 09 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA